牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会
公　　告

第 1 号

《牡丹江市住宅物业管理条例》业经牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议于 2017 年 9 月 15 日通过，黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议于 2017 年 10 月 13 日批准，现予公布，自 2018 年 5 月 1 日起施行。

牡丹江市人民代表大会常务委员会
2017 年 10 月 16 日

黑龙江省人民代表大会常务委员会关于批准《牡丹江市住宅物业管理条例》的决定

（2017 年 10 月 13 日黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议经过审查，决定批准牡丹江市人民代表大会常务委员会报请批准的《牡丹江市住宅物业管理条例》。

牡丹江市住宅物业管理条例

（2017 年 9 月 15 日牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议通过 2017 年 10 月 13 日黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准）

第一章 总 则

第一条 为了规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善人民群众的居住环境，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市行政区域内的住宅物业管理、使用及其监督活动，适用本条例。

本条例所称住宅物业管理（以下简称物业管理），是指住宅区内的业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

第三条 物业管理应当坚持业主自治、专业服务、政府监管、行业自律的原则。

第四条 市、区、县（市）人民政府应当将物业服务纳入现代服务业发展规划，建立和完善专业化、社会化、市场化的物业管理机制，鼓励采用新技术、新方法提高物业管理和服务水平。

街道办事处（乡镇人民政府）按照规定职责负责辖区内物业管理活动的指导、协调和监督。社区居（村）民委员会应当协助街道办事处（乡镇人民政府）开展相关工作。

第五条 市物业管理行政主管部门负责全市物业服务的统一监督管理，区、县（市）物业管理行政主管部门负责本行政区域内物业服务的监督管理。

建设、规划、价格、公安、城管、环保、工商、质监、市场监管等行政主管部门应当按照各自职责，做好物业管理的相关工作。

第六条 物业服务行业协会应当加强行业自律管理，规范从业行为，促进物业服务企业诚信经营。

第二章 业主、业主大会和业主委员会

第七条 房屋的所有权人为业主。业主依据相关法律、法规规定，享有权

利，履行义务，共同决定有关事项。业主不得以放弃权利为由不履行义务。

基于房屋买卖、赠与、继承、安置等民事法律行为已经合法占有房屋，但尚未依法办理所有权登记的公民、法人和其他组织，在物业管理中享有业主权利，承担业主义务。

业主应当与物业使用人约定在物业管理中的权利和义务。

第八条 物业管理区域符合下列条件之一的，应当召开首次业主大会会议：

（一）房屋出售并交付使用的建筑面积达到建筑物总面积百分之五十以上的；

（二）已入住户数达到总户数百分之五十以上的；

（三）首套房屋出售并交付使用满两年且入住户数的比例达到百分之二十五以上的。

对具备召开首次业主大会会议条件的，建设单位应当在三十日内向物业所在地的街道办事处（乡镇人民政府）提出召开首次业主大会会议的书面申请，并提供有关资料。建设单位在规定期限内未提出申请的，十人以上业主联名可以书面提出召开首次业主大会会议的申请。

第九条 建设单位应当提供筹备首次业主大会会议所需要的下列材料：

（一）经备案的物业管理区域划分证明；

（二）物业管理区域内建筑物、构筑物及配套设施设备和相关场地明细；

（三）业主名册；

（四）建筑规划总平面图；

（五）共用设施设备交付使用的证明；

（六）物业服务用房配置证明；

（七）召开首次业主大会会议必需的其他资料。

第十条 首次业主大会会议的筹备经费根据物业管理区域规模、业主户数和建筑面积等因素确定，由建设单位承担。建设单位应当在提出召开首次业主大会会议书面申请的同时，将首次业主大会会议筹备经费交至街道办事处（乡镇人民政府）设立的专用账户，供首次业主大会会议筹备组使用。

第十一条 街道办事处（乡镇人民政府）对符合召开首次业主大会会议条件的，应当在收到召开首次业主大会会议书面申请后六十日内，指导组建首次业主大会会议筹备组（以下简称筹备组）。

筹备组由业主代表和街道办事处（乡镇人民政府）代表、社区居（村）民委员会代表、建设单位代表组成。筹备组成员人数应当为单数，其中业主代表所占比例不得低于筹备组总人数的百分之五十。筹备组成员应当具有完全民事行为能力，且本人及其配偶、直系亲属与本物业管理区域物业服务企业没有利害关系。

筹备组组长由街道办事处（乡镇人民政府）代表担任。筹备组中的业主代

表由街道办事处（乡镇人民政府）或者社区居（村）民委员会组织业主推荐产生。

筹备组应当在成立后将成员名单在物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于七日。业主对筹备组成员有异议的，由街道办事处（乡镇人民政府）协调解决。

第十二条 筹备组应当自成立之日起九十日内按照国家有关规定完成首次业主大会会议筹备工作，组织召开首次业主大会会议，并于业主大会成立后自动解散。

筹备组未在九十日内完成筹备工作的，可以延期三十日。经延期仍不能完成筹备工作的，由街道办事处（乡镇人民政府）解散筹备组并书面公告。

第十三条 首次业主大会会议应当讨论决定管理规约、业主大会议事规则，选举业主委员会。

第十四条 业主大会会议表决一般采用纸质方式实名投票；在确保业主意思表示真实、有效的前提下，也可以采用手机信息、电子邮件等方式实名投票。业主大会会议表决结果和决定应当以书面形式向全体业主公告。

第十五条 业主委员会经依法选举产生后，业主大会会议由业主委员会组织召开。业主委员会应当于业主大会会议召开十五日前将会议时间、地点和内容通知全体业主，并同时告知街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会。街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会应当进行指导和监督。

第十六条 业主委员会一般由五至十一人的单数委员组成，每届任期三至五年，委员可以连选连任。具体选举办法由业主大会议事规则约定。

业主委员会委员应当由本物业管理区域内热心公益事业、责任心强、具有一定组织能力的业主担任。业主有下列情形之一的，不得担任业主委员会委员；已经担任的，应当按照业主大会确定的规则予以罢免：

（一）本人及其配偶、直系亲属与本物业管理区域物业服务企业有利害关系的；

（二）损坏房屋承重结构、违法搭建或者破坏房屋外貌的；

（三）擅自改变物业规划用途或者违法出租房屋的；

（四）拖欠物业服务费、未缴纳住宅专项维修资金的；

（五）索取、非法收受建设单位、物业服务企业利益的；

（六）其他违反法律、法规、管理规约以及有不良社会诚信记录的。

业主委员会应当在选举产生后将成员名单在物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于七日。

业主委员会应当自选举产生之日起三十日内，向物业所在地的区、县（市）物业管理行政主管部门和街道办事处

（乡镇人民政府）备案。

第十七条 业主委员会履行下列职责：

（一）执行业主大会的决定和决议；

（二）组织召开业主大会会议，报告物业管理情况，并在物业管理区域内显著位置公布物业管理情况，接受业主质询；

（三）根据业主大会决定代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同；

（四）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理活动中的相关问题；

（五）督促业主、物业使用人遵守管理规约，调解业主之间因物业使用、维护和管理产生的纠纷；

（六）督促业主交纳物业服务费及其他相关费用；

（七）组织和监督住宅专项维修资金的筹集和使用；

（八）根据管理规约和业主大会议事规则，决定共用部位、共用设施设备的经营方式，管理、使用并公布经营所得收益情况；

（九）法律、法规规定或者业主大会赋予的其他职责。

第十八条 业主委员会举行会议时应当有过半数的委员出席，业主委员会委员不得委托他人参加会议。

业主委员会作出的决定，应当经全体委员半数以上签字同意。业主委员会应当自作出决定之日起三日内，将会议情况以及决定事项在本物业管理区域内显著位置公告。

业主委员会召开会议应当告知社区居（村）民委员会，社区居（村）民委员会应当进行指导和监督。

第十九条 除首次业主大会会议外，业主大会和业主委员会的工作经费由全体业主承担。具体筹集办法由业主大会决定。

业主委员会应当每半年在物业管理区域内显著位置公示工作经费的收支情况，接受业主监督。

第二十条 业主委员会任期届满前三个月，应当书面告知街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会。街道办事处（乡镇人民政府）应当指导成立换届改选小组，由换届改选小组组织召开业主大会会议，选举产生新一届业主委员会。

换届改选小组产生至新一届业主委员会选举产生期间，业主委员会不得就选聘、解聘物业服务企业等共同管理事项，组织召开业主大会会议，但发生危及房屋安全和人身财产安全的紧急情况，需要立即使用专项维修资金进行维修、更新、改造的除外。

第二十一条 业主委员会应当在任期届满之日起三日内，将其保管的有关凭证、档案、印章以及其他属于全体业主共有的财物，移交给新一届业主委员

会，并办理交接手续。

物业所在地的街道办事处（乡镇人民政府）应当进行指导和监督。

第二十二条 新一届业主委员会应当对上一届业主委员会的工作经费和收支情况等进行审核，审核时可以邀请街道办事处（乡镇人民政府）或者社区居（村）民委员会进行监督，也可以委托第三方进行审核。审核结果应当在物业管理区域内显著位置公示。

第二十三条 物业管理区域有下列情形之一的，可以成立物业管理委员会代行业主委员会职责：

（一）不具备成立业主大会条件的；

（二）具备成立业主大会条件但未成立，经区、县（市）物业管理行政主管部门或者街道办事处（乡镇人民政府）指导后仍不能成立的；

（三）业主委员会不履行职责达一年以上或者无法正常开展工作，需要调整或者重新选举业主委员会，经区、县（市）物业管理行政主管部门或者街道办事处（乡镇人民政府）指导后仍不能选举产生新一届业主委员会的。

第二十四条 物业管理委员会由街道办事处（乡镇人民政府）组织成立，由业主代表以及社区居（村）民委员会、建设单位等派员组成。

物业管理委员会人数应当为单数，其中业主成员人数应当超过总人数的百分之五十，由街道办事处（乡镇人民政府）组织业主推荐产生，主任由业主担任。业主成员资格应当符合本条例第十五条的规定。

物业管理委员会应当在成立后将成员名单在物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于十五日。业主对物业管理委员会成员有异议的，由街道办事处（乡镇人民政府）协调解决。

物业管理委员会应当自成立之日起三十日内，将成立情况书面告知区、县（市）物业管理行政主管部门。区、县（市）物业管理行政主管部门应当对物业管理委员会的工作进行指导和监督。

第二十五条 物业管理委员会应当依法履行职责，就物业共同管理事项征求全体业主意见，形成业主共同决定。决定应当在物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于十日。

物业管理委员会自业主大会成立之日起停止履行职责，并在七日内与业主大会或业主委员会办理移交手续后解散。

第三章 前期物业管理

第二十六条 物业管理区域的划分应当考虑物业的共用设施设备、建筑物规模、自然界线、社区建设等因素。

新建住宅区物业管理区域以建设用地规划许可证确定的用地范围为准。建设单位应当在申请办理房屋预售许可或者房屋现售备案前，向区、县（市）物业管理行政主管部门备案物业管理区域，区、县（市）物业管理行政主管部门应当自备案后七日内将备案的物业管理区

域范围书面告知街道办事处（乡镇人民政府）。房屋买卖合同中应当明示备案的物业管理区域。

本条例施行前已经建成并交付，但尚未划分物业管理区域的，由区、县（市）物业管理行政主管部门会同街道办事处（乡镇人民政府）征求业主和社区居（村）民委员会意见后划分。

本条例施行前已经划分物业管理区域，但尚未备案的，由物业服务企业、业主委员会或者物业管理委员会向物业所在地的区、县（市）物业管理行政主管部门备案。

第二十七条 新建住宅区物业管理区域内，建设单位应当按照不低于房屋建筑总面积千分之二的比例且不低于一百平方米的标准，无偿配置物业管理用房。规划部门在核发建设工程规划许可证时，应当在附图中注明物业管理用房的具体位置。

物业管理用房应当是地面以上能够独立使用的房屋，具备水、电、热、通风、采光等使用功能，并安装独立的经检定合格的水、电、热等计量器具。物业管理用房所在楼层不得高于四层，但配置电梯的除外。

物业管理用房属全体业主共有，未经业主大会同意，物业服务企业不得改变用途。业主委员会议事活动用房在物业管理用房中调剂，建筑面积不得低于二十平方米。

第二十八条 新建住宅区在业主大会选聘物业服务企业之前，实行前期物业管理。建设单位在房屋销售前，应当通过本市统一的物业管理招投标平台依法公开选聘具有相应资质的物业服务企业实施前期物业管理。一个物业管理区域应当整体进行招投标。

投标人少于三个或者建筑物总面积在二万平方米以下的，经区、县（市）物业管理行政主管部门批准，建设单位可以采用协议方式选聘物业服务企业。

市物业管理行政主管部门负责建立本市统一的物业管理招投标平台，并制定具体的住宅物业招投标管理办法。

第二十九条 建设单位应当与选聘的物业服务企业依法签订前期物业服务合同。建设单位与买受人签订房屋买卖合同时，应当将前期物业服务合同作为房屋买卖合同的附件。

业主委员会与物业服务企业签订的物业服务合同生效或者业主大会作出自行管理决定时，前期物业服务合同终止。

第三十条 物业服务企业承接前期物业服务项目时，应当按照国家有关规定，与建设单位共同对物业共用部位和共用设施设备进行查验，双方共同确认查验记录，签订承接查验协议。

建设单位应当按照国家规定向物业服务企业移交相关资料。物业服务企业应当在前期物业服务合同终止时将相关资料移交给业主委员会。

物业服务企业应当自物业交接之日起三十日内，将前期物业服务合同、建

设单位移交的相关资料、物业承接查验记录、承接协议及其他与承接查验有关的材料向区、县（市）物业管理行政主管部门备案。区、县（市）物业管理行政主管部门应当自备案后七日内将备案的前期物业服务合同复印件交至街道办事处（乡镇人民政府）存档。

业主专有部分由业主查验。出现质量问题的，由业主向建设单位提出维修要求。物业服务企业有义务协助业主向建设单位提出维修要求。

第三十一条 房屋交付前发生的前期物业服务费用，由建设单位承担。房屋交付后发生的物业服务费用，由业主承担。

第四章 物业管理服务

第三十二条 物业服务内容主要包括下列事项：

（一）物业共用部位、共用设施设备的使用、管理和维护；

（二）公共区域环境卫生的维护；

（三）公共区域秩序维护、安全防范等事项的协助管理；

（四）公共绿化的养护；

（五）物业使用中对禁止行为的告知、劝阻、制止和报告；

（六）物业档案的保管；

（七）法律、法规、规章规定和物业服务合同约定的其他物业服务事项。

第三十三条 业主大会可以通过物业管理招投标平台公开招标选聘物业服务企业。

业主委员会应当拟定选聘物业服务企业的方案。选聘方案应当包括拟选聘物业服务企业的诚信情况、为抵御风险采取的保险等保障措施、物业服务内容和收费标准、物业服务合同期限和选聘方式等内容。

选聘方案经业主大会会议表决通过后，业主委员会应当在物业管理区域内显著位置公告。

第三十四条 业主委员会应当与业主大会选聘的物业服务企业依法签订书面物业服务合同。物业服务合同对全体业主具有约束力。

物业服务合同应当对物业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任等内容进行约定。

物业服务企业应当自物业服务合同签订之日起十五日内，向区、县（市）物业管理行政主管部门备案。区、县（市）物业管理行政主管部门应当自备案后七日内将备案的物业服务合同复印件交至街道办事处（乡镇人民政府）存档。

第三十五条 物业服务企业应当按照法律、法规和物业服务合同约定，提供相应的服务，不得擅自终止合同。未提供相应服务的，应当按照企业信用信息有关规定录入物业服务企业信用档案。

第三十六条 物业服务企业承接物业时，应当按照法律法规和国家有关规

定与业主委员会办理物业验收手续。

物业服务企业应当妥善保管物业档案，不得损毁档案资料，不得泄露业主信息。

第三十七条 物业服务企业应当建立物业管理从业人员档案，实行项目经理责任制，并在物业管理区域内公示项目经理姓名和联系方式。

业主委员会根据业主意见，要求物业服务企业更换项目经理的，物业服务企业应当及时更换，并在物业管理区域内公示。

第三十八条 物业服务收费应当区分不同物业的性质和特点，遵循合理、公开以及收费价格与服务水平相适应的原则，实行政府指导价和市场调节价。

第三十九条 物业服务企业应当在物业管理区域内公示物业服务企业名称、服务内容及项目构成、服务标准及构成、收费标准、收费依据以及监督举报电话，接受业主和物业使用人监督。物业服务企业不得向业主或者物业使用人收取任何未予公示的费用。

第四十条 业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主未按照约定交纳物业服务费用的，物业服务企业可以通过到户催交、在本物业管理区域内公示等方式，督促其限期交纳；逾期仍不交纳的，物业服务企业可以按约定申请仲裁或者依法提起诉讼。

法律文书生效后，业主拒不履行的，按照个人信用信息有关规定录入个人信用档案。

第四十一条 物业管理区域内，供水、供电、供气、供热、通信等专业经营单位应当向最终用户收取有关费用。专业经营单位不得因部分最终用户未履行交费义务，而停止对已交费用户和共用部位的服务。物业服务企业不得以业主拖欠物业服务费用为由，限制或者变相限制专业经营单位的服务。

第四十二条 物业管理区域内的公共场所照明、电梯、电子防盗门、电子门铃、消防、绿地、门卫、车库等非经营性用水、用电、用热价格，按照当地居民使用价格标准执行。

第四十三条 物业管理区域内，物业服务企业发现应由自己负责管理的共用部位、共用设施设备存在安全隐患时，应当设置警示标识，采取具体防范措施，并及时消除安全隐患；发现应由其他责任主体负责管理的共用部位、共用设施设备存在安全隐患时，应当及时通知责任主体消除隐患。

第四十四条 物业服务合同期限届满前三个月，业主委员会应当组织召开业主大会会议，决定续聘或者重新选聘物业服务企业。物业服务企业决定不再续签物业服务合同的，应当在业主大会会议召开之前书面告知业主委员会。

业主委员会应当将续聘或者重新选聘决定书面告知物业服务企业、物业所在地的区、县（市）物业管理行政主管部门和街道办事处（乡镇人民政府），并

在物业管理区域内显著位置公告。

业主大会决定续聘的，业主委员会应当在物业服务合同期限届满前三十日内与物业服务企业重新签订物业服务合同。

物业服务合同期限届满，业主大会未作出续聘或者重新选聘决定，原物业服务企业按照原合同约定继续提供服务的，原合同对双方仍具有约束力。

第四十五条 业主大会决定解除物业服务合同的，被解聘的物业服务企业应当在物业服务合同依法解除后十五日内办理完毕交接手续后，退出物业管理区域；退出物业管理区域前，应当维持正常的物业管理秩序。

被解聘的物业服务企业拒不退出物业管理区域或者拒不移交资料的，业主委员会可以向区、县（市）物业管理行政主管部门投诉，也可以请求公安机关予以协助。

第四十六条 被解聘的物业服务企业或者不再续签合同的物业服务企业，应当与业主委员会，或者在业主委员会的监督确认下与新选聘的物业服务企业履行下列交接义务：

（一）移交物业档案；

（二）移交物业共用部位、共用设施设备、物业管理用房等资产；

（三）结清预收、代收和预付、代付的有关费用；

（四）法律、法规规定和物业服务合同约定的其他事项。

交接各方应当对物业管理区域内电梯、消防、监控等共用设施设备的使用维护现状给予确认，并报物业所在地的街道办事处（乡镇人民政府）备案。电梯、消防、监控等共用设施设备无法正常使用的，原物业服务企业应当修复或者承担相应责任。

区、县（市）物业管理行政主管部门和街道办事处（乡镇人民政府）应当对物业服务企业交接进行指导和监督。

第五章 物业的使用与维护

第四十七条 新建住宅区物业管理区域内的供水、供电、供气、供热、通信等终端用户的分户计量表或者终端用户入户端口以前的专业经营设施设备及相关管线，应当符合国家技术标准和技术规范，所需费用由建设单位承担。

建设单位在组织竣工验收时，应当通知专业经营单位参加；在竣工验收合格后，应当将物业管理区域内专业经营设施设备及相关管线移交给专业经营单位负责管理，并提供相关配套资料。专业经营单位依法承担维修、养护和更新的责任。

本条例施行前已经建成的住宅区物业管理区域内的供水、供电、供气、供热、通信等终端用户的分户计量表或者终端用户入户端口以前的专业经营设施设备及相关管线，自本条例施行后，由相关专业经营单位负责维修、养护和更新。

相关费用承担，由市人民政府制定具体办法。

第四十八条 专业经营单位因维护、更新、改造等需要，临时占用、挖掘物业管理区域内的道路和场地的，应当告知业主委员会和物业服务企业，并于施工前在物业管理区域内通告，施工时采取安全保障措施，施工结束后及时恢复原状。

第四十九条 物业在保修期限内出现质量问题的，建设单位应当在接到业主或者物业服务企业提出维修要求后二十四小时内到现场核实。情况属实的，应当在七十二小时内维修。

第五十条 业主、物业使用人对物业的使用与维护，应当遵守法律、法规、管理规约和业主大会的决定，不得有下列行为：

（一）擅自改变物业规划用途；

（二）损坏、擅自变动房屋建筑主体、承重结构；

（三）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房；

（四）擅自设置、改变烟道、排风、排水管道；

（五）违法搭建建筑物、构筑物，破坏或者擅自改变房屋外貌；

（六）损坏或者擅自占用、改动物业共用部位、共用设施设备；

（七）存放易燃、易爆、剧毒、放射性物质等危险性物品，或者超荷载存放物品；

（八）制造超过规定标准的噪音、振动、异味或者影响邻居采光、通风；

（九）任意弃置垃圾、排放污染物、抛掷杂物；

（十）擅自摆设摊点、占道经营，无序停放车辆；

（十一）擅自在建筑物、构筑物上悬挂、张贴、涂写、刻画；

（十二）违反规定饲养动物；

（十三）法律、法规、临时管理规约和管理规约禁止的其他行为。

有前款所列行为之一的，物业服务企业、业主委员会、业主、物业使用人有权劝阻、制止；劝阻、制止无效的，应当及时报告有关行政主管部门，有关行政主管部门应当及时依法处理。

第五十一条 物业管理区域内不得有下列车辆停放行为：

（一）占用公共绿地、公共健身娱乐场地；

（二）堵塞安全出口、疏散通道、消防车通道和其他机动车通道；

（三）影响其他车辆和行人通行；

（四）停放工程车辆和大中型客货车辆，但因公安、消防、抢险、救护等特殊车辆执行公务以及工程建设、设施设备维修等确需停放的临时停车除外。

物业服务企业应当履行车辆停放管理义务，并加强巡查，及时督促违反规定停放的车辆驶离；督促无效的，应当及时报告有关行政主管部门，相关部门应当及时依法处理。

第五十二条 业主、物业使用人装饰装修房屋，应当遵守房屋装饰装修安全、环保等规定，并事先告知物业服务企业。物业服务企业应当书面告知业主、物业使用人房屋装饰装修的禁止行为和注意事项，并进行现场巡查。

第五十三条 专有部分长期空置的，业主应当告知物业服务单位，并与物业服务单位对专有部分的维修、养护、管理等事项进行协商，采取措施防止漏水、漏气等事故的发生。

设置于房屋内部的共用设施设备发生损坏或者妨碍正常使用时，业主、物业使用人应当及时告知物业服务企业或者有关管理单位进行维修。

对物业共用部位、共用设施设备以及供水、排水、供电、供气、供热、通讯等设施设备实施维修养护时，有关业主和物业使用人应当予以配合；因其妨碍维修、养护、更新和改造的行为，给其他业主、物业使用人造成损害的应当依法承担赔偿责任。

维修、养护、更新和改造施工结束后应当及时恢复原状，给业主、物业使用人造成损失的，应当给予补偿。

第五十四条 物业管理区域内利用业主共有的道路或者其他场地设置的停车车位，属于全体业主共有，建设单位不得销售；车位的设置、使用、收费等管理事项，由业主大会决定，所得收益扣除管理服务成本后，归全体业主所有。

第五十五条 利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。

经营性收益去除成本后，归全体业主所有。所得收益应当主要用于补充专项维修资金或者共用部位、共用设施设备的维修、更新、改造，也可以按照业主大会的决定用于业主大会和业主委员会工作经费等。

经营性收益由物业服务企业代管的，应当单独列账，接受业主委员会的监督；由业主委员会自行管理的，应当接受业主和社区居（村）民委员会的监督。经营性收益的收支情况应当每半年在物业管理区域内显著位置公示。

前期物业服务期间，经营性收益的使用管理由建设单位和物业服务企业按照规定在前期物业服务合同中约定。前期物业服务结束时，物业服务企业应当委托相关机构对经营性收益收支情况进行审价，并在物业管理区域内显著位置公示审价结果。

第五十六条 住宅物业、住宅小区内的非住宅物业、与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业的业主，出售公有住房的售房单位，应当按照有关规定交存、使用住宅专项维修资金。

住宅专项维修资金属于业主所有，专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造，不得挪作他用。

住宅专项维修资金管理实行统一交

存、专户存储、按幢立账、按户核算、专款专用、所有权人决策、政府监督的原则。

第五十七条 物业共用部位、共用设施设备的维修、更新和改造工程决算应当在物业管理区域内显著位置向业主公示。

物业共用部位、共用设施设备维修、更新和改造工程如产生监理、审价、鉴定等费用，应当列入工程成本。

第五十八条 住宅物业建设工程质量保修期满后，在物业管理区域发生下列危及住宅物业或者人身、财产安全，需要立即对住宅物业共用部位、共用设施设备进行维修、更新或者改造的，物业服务企业应当及时组织应急维修：

（一）屋面渗漏；

（二）电梯故障；

（三）楼体外立面脱落或者有脱落危险；

（四）排水设施因坍塌、堵塞、爆裂等造成功能障碍；

（五）危及住宅物业或者人身、财产安全的其他情形。

物业服务企业未及时组织应急维修的，业主委员会或者物业管理委员会、相关业主应当组织应急维修。

应急维修资金的使用按照有关规定执行。

第六章 监督管理

第五十九条 市、区、县（市）人民政府应当将物业管理工作纳入城市治理工作体系，建立物业管理综合协调与目标责任机制、部门合作与联动机制、资金投入与保障机制。

第六十条 物业管理、建设、规划、价格、公安、城管、环保、工商、质监、市场监管等行政主管部门，应当建立物业管理区域内违法行为投诉登记制度，公布执法人员姓名和联系方式，依法查处物业管理区域内的违法行为。

物业服务企业、业主自治组织应当为执法单位开展执法工作提供便利。

第六十一条 市、区、县（市）人民政府有关行政主管部门应当按照下列规定对物业管理区域内的有关事项进行监督管理：

（一）物业管理行政主管部门负责对物业企业资质、物业管理招投标、物业合同备案、专项维修资金使用、物业服务质量、业主大会成立和决定、业主委员会履行职责等情况的监督管理；

（二）建设行政主管部门负责建设项目配套设施建设的监督管理，监督建设单位履行房屋及设施设备的保修责任；

（三）规划行政主管部门负责物业管理区域划分等规划行政许可执行情况的监督管理；

（四）价格行政主管部门负责物业服务收费等的监督管理；

（五）公安机关负责治安、消防、技防、车辆停放及居民室内噪声扰民等的监督管理；

（六）城市管理行政主管部门按照法定分工负责社会生活噪声超标、违法违规建设、损害绿地等的监督管理；

（七）环境保护及其他相关行政主管部门负责污水、烟尘、废气超标排放等的监督管理；

（八）房产及其他相关行政主管部门根据各自职责负责住宅室内装饰装修等的监督管理；

（九）工商、质量监督、市场监管行政主管部门负责侵害消费者合法权益、不正当竞争、格式合同、广告、电梯等特种设备安全运行等的监督管理；

（十）卫生计生行政主管部门负责供水卫生、防疫等的监督管理；

（十一）人力资源和社会保障行政主管部门负责物业服务企业劳动法律法规履行情况等的监督管理；

（十二）供水行政主管部门负责供水设施建设及供水设备运行等的监督管理；

（十三）园林管理部门负责绿化调整的指导和监督管理；

（十四）司法行政主管部门负责指导物业服务纠纷人民调解工作；

（十五）其他行政主管部门按照各自职责分工做好物业管理相关工作。

第六十二条 建设单位应当依照国家规定对物业保修期内的建设工程质量承担保修义务。建设单位在工程质量保修期限内不履行或者延迟履行保修义务的，业主、业主委员会或者物业管理委员会应当向建设工程质量监督管理部门提出建设工程质量保证金使用申请。

建设工程质量监督管理部门现场核实属于质量保修责任范围的，业主、业主委员会或者物业管理委员会组织维修，费用从建设工程质量保证金中列支。

建设工程质量保证金退还前，建设工程质量监督管理部门应当将拟退还的建设工程质量保证金事项在相关物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于三十日，公示期满无异议的予以退还。

第六十三条 建立前期物业服务履约保证金制度。前期物业服务企业在承接物业项目时，应当按照有关规定向物业所在地的区、县（市）物业管理行政主管部门缴存前期物业服务履约保证金。前期物业服务履约保证金实行企业缴存、政府监管、专户存储的原则，专项用于前期物业服务企业擅自退出后的临时接管以及影响居民正常生活的重大突发事件应急处置等情况。

前期物业服务履约保证金管理办法由市人民政府另行制定。

第六十四条 区、县（市）物业管理行政主管部门应当建立由街道办事处、乡镇人民政府、社区居（村）民委员会、公安机关、行业协会、物业服务企业、业主委员会或者业主代表、专业经营单位和有关行政主管部门等参加的物业管理联席会议制度，协调各成员单位履行管理服务职责，解决管理服务中出现的问题，协调物业管理服务中出现的矛盾纠纷。

第六十五条 市物业管理行政主管部门应当建立物业服务企业诚信履约监督机制，健全物业服务企业和从业人员诚信档案，记录违法违规和诚信履约信息，进行综合评价，并向社会公布。

区、县（市）物业管理行政主管部门应当对物业服务企业和从业人员实行动态管理，负责物业服务企业和从业人员诚信信息采集、汇总和上报。

街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会应当协助开展物业服务企业信用信息的征集工作。

第七章 法律责任

第六十六条 对违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第六十七条 建设单位违反本条例规定有下列行为之一的，由市、区、县（市）物业管理行政主管部门依据职责权限按照下列规定给予处罚：

（一）未按规定配置及移交物业管理用房的，责令限期改正，给予警告，没收违法所得，并处二十万元以上五十万元以下的罚款。

（二）未通过招投标或者未经批准擅自采用协议方式选聘物业服务企业的，责令限期改正，给予警告，可以并处三万元以上十万元以下的罚款。

（三）未将前期物业服务合同作为房屋买卖合同附件的，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以下的罚款。

（四）未按规定提出召开首次业主大会会议申请、提供筹备首次业主大会会议所需材料或者交纳筹备首次业主大会会议经费的，责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款。

（五）未按规定向物业服务企业移交有关资料的，责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款。

第六十八条 物业服务企业违反本条例规定有下列行为之一的，由市、区、县（市）物业管理行政主管部门依据职责权限按照下列规定给予处罚：

（一）未按规定履行报告义务造成严重后果的，给予警告，并处一万元以上五万元以下的罚款。

（二）擅自终止物业合同和物业服务的，责令限期改正，给予警告，并处三万元以上十万元以下的罚款。

（三）损毁物业档案资料造成严重后果的，处一万元以上五万元以下的罚款。

（四）退出物业管理区域前未维持正常物业管理秩序，未按规定办理退出交接手续、移交有关资料或者拒不退出物业管理区域的，责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下的罚款。

（五）未按规定缴存前期物业服务履约保证金的，责令限期缴存；逾期仍不缴存的，处以应缴存额百分之二十的罚款。

第六十九条 违反本条例规定，擅自改变物业管理用房用途的，由市、区、

县（市）物业管理行政主管部门责令限期改正，给予警告，并处五万元以上十万元以下的罚款；有收益的，所得收益归全体业主所有，用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护，剩余部分按照业主大会的决定使用。

第七十条 国家机关工作人员在物业管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由相关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第七十一条 住宅区内的非住宅物业、与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业的管理，参照本条例执行。

经业主或业主大会决定自行管理或者委托其他人管理物业的，参照本条例执行，并应当接受区、县（市）物业管理行政主管部门和街道办事处（乡镇人民政府）的指导和监督。

第七十二条 未实施物业管理的旧住宅区，市、区、县（市）人民政府应当结合城市环境综合整治和更新改造工作，制定旧住宅区物业管理规划和年度实施计划，完善基础设施和公共服务设施，改善旧住宅区综合环境，逐步实施物业管理。

市、区、县（市）人民政府应当建立旧住宅区管理机制，给予适当财政补贴。街道办事处（乡镇人民政府）可以委托物业服务机构对旧住宅区提供清扫保洁、物业共用部位和共用设施设备日常综合维修等基础性服务，所需费用由相关业主承担。

旧住宅区由市、区、县（市）人民政府界定。

第七十三条 市物业管理行政主管部门应当制定管理规约、临时管理规约、业主大会议事规则、物业服务合同等文件的示范文本，供物业管理活动中参照使用。

第七十四条 本条例下列用语的含义是：

（一）住宅区，是指以住宅为主，并有相应配套公用设施及非住宅房屋的居住区。

（二）物业使用人，是指除本条例第六条第一款、第二款规定的业主和合法占有人之外的，依法对物业享有使用权的人。

（三）物业管理用房，包括物业办公用房（含保安、监控用房）、档案用房、仓储用房和维修、保洁用房等。

（四）物业档案，包括物业权属资料、技术资料、验收资料，业主、物业使用人的权属资料、个人资料，物业运行记录、物业维修记录、物业服务记录和物业管理相关合同资料等。

第七十五条 本条例自 2018 年 5 月 1 日起施行。

关于《牡丹江市住宅物业管理条例》的说明

——2017年10月10日在黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上

牡丹江市人大常委会副主任 赵士元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受牡丹江市人大常委会的委托，现就《牡丹江市住宅物业管理条例》（以下简称条例）作简要说明。

一、制定条例的必要性

党的十八届四中全会决议提出，立法机关要加强民生等重点领域的立法。按照这一要求，牡丹江市人大常委会将制定住宅物业管理条例确定为本市行使地方立法权后的第一个立法项目。住宅物业管理涉及面广、关注度高，事关广大群众幸福安居和社会和谐稳定。我市物业服务行业历经多年发展，在提供居住服务、吸纳社会就业等方面发挥了积极作用。但是，我市物业服务存在着业主自治推进困难、前期物业遗留问题突出、物业服务质量参差不齐、物业费收取困难、基层监管力量不足等问题，居民投诉和诉讼量居高不下。为保障市民安居乐业，化解社会矛盾，强化法制支撑，完善相关制度，有必要结合牡丹江市物业管理实际，通过地方立法进一步细化国务院《物业管理条例》的相关规定，固化牡丹江市物业管理的既有成果，增强针对性和可操作性，规范物业管理各方行为，明确各方职责，解决住宅物业管理活动中存在的突出问题。因此，制定符合我市实际的住宅物业管理条例十分必要。

二、条例的主要内容和有关问题说明

条例共八章七十五条。第一章总则，主要规定适用范围、基本原则；第二章业主、业主大会和业主委员会，主要规定业主自治的组织形式及活动程序；第三章前期物业管理，主要规定前期物业管理阶段各方权利义务；第四章物业管理服务，主要规定物业服务企业和业主的权利义务；第五章物业的使用与维护，主要规定物业管理区域内的禁止行为和物业的维修养护；第六章监督管理，主要规定政府及相关部门职责；第七章法律责任，主要规定违反条例需要承担的法律后果；第八章附则，主要规定参照

执行情形。需要说明的重点问题如下：

（一）关于适用范围

条例针对我市住宅物业管理矛盾多发的实际，将适用范围界定为住宅区内的住宅物业，对物业管理的概念采用国务院《物业管理条例》的规定，限于业主通过选聘物业服务企业的狭义性解释。条例在附则中规定住宅区内的非住宅物业管理、住宅区实行业主自行管理或委托其他人管理的情形，可以参照本条例执行；各级政府应当改善未实施物业管理的旧住宅区综合环境，逐步实施物业管理。

（二）关于基本原则

条例坚持业主自治为主、政府适度介入为辅的方向，本着有利于推进业主自治、有利于促进行业健康发展、有利于强化政府监管的原则，注重厘清市场调节与行政监管、业主自治与政府指导、物业服务供给与需求的三个关系，重点规范和平衡业主（业主组织）、物业服务企业、建设单位、政府部门、专营单位等各方主体的权利义务，努力实现社会公平正义，维护广大群众的长远利益。

（三）关于管理体制

条例明晰政府及相关部门管理边界，推动城市管理行政执法向住宅区公共场所延伸，明确了各级政府（街道办事处）、主管部门、协管部门的职责。条例落实属地管理原则，明确了建立市、区（县、市）、街道办事处（乡镇人民政府）三级管理体系，规定了社区居（村）民委员会应当协助、配合街道办事处（乡镇人民政府）开展相关工作的内容。条例单独设立“监督管理”章节，规定行政部门具体监管职责和相关制度。

（四）关于业主和业主组织

条例注重对国务院《物业管理条例》的细化、补充与衔接，在业主权利义务方面作了指引性规定，对事关业主自治质量的首次业主大会、业主委员会的活动程序、内容等作出了规定。条例规定在特定条件下可以成立物业管理委员会代行业主委员会职责，为不具备成立业主大会条件或未能召开业主大会选举业主委员会等情形的住宅区实行物业管理提供了依据，同时为防止政府过度干预业主自治活动，对物业管理委员会的人员组成、资格条件、运行程序、退出时间等作出了规定。

（五）关于前期物业管理

为保证前期物业服务阶段建设单位的管理责任和物业服务企业的服务质量，解决因前期开发引发的物业管理矛盾，条例规定了建设单位应当通过本市统一的物业管理招投标平台依法公开选聘具有相应资质的物业服务企业实施前期物业管理；前期物业服务企业在承接物业项目时，应当按照有关规定缴存前期物业服务履约保证金，专项用于前期物业服务企业擅自退出后的临时接管以及影响居民正常生活的重大突发事件应急处置等情况。

（六）关于物业管理服务

条例规定业主大会可以通过物业管理招投标平台选聘物业服务企业；业主委员会应当与业主大会选聘的物业服务企业依法签订物业服务合同；物业服务企业应当依法履约并公示收费情况；业主应当依法交纳物业服务费用；专业经营单位和物业服务企业不得擅自停止和限制专业服务；物业服务企业承接、退出物业时应当履行验收程序和相关义务。

（七）关于物业的使用和维护

条例明确了业主或物业使用人在使用物业时不得从事的行为和维护配合义务，明确了利用物业共用部位、共用设施设备经营的收益归全体业主所有。为理顺物业管理区域内专业经营设施设备的维护责任、费用承担和责权利关系，条例明确了住宅区物业管理区域内的供水、供电、供气、供热、通信等终端用户的分户计量表或者终端用户入户端口以前的专业经营设施设备及相关管线，由相关专业经营单位负责管理、维修、养护和更新，相关费用承担由市人民政府制定具体办法。

（八）关于法律责任

条例明确了“对违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定”的总体原则，根据国务院《物业管理条例》的规定对部分违规行为调整了处罚幅度，根据我市物业管理需要增设了部分处罚条款。

三、条例的制定过程

2016年6月，我市获批行使地方立法权后，市人大、市政府聚焦物业管理问题，在充分调研的基础上，形成了《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》（以下简称草案），经市政府十六届五次常务会议讨论通过后，提请市人大常委会审议。2017年5月31日，市十六届人大常委会第二次会议对草案进行了第一次审议，常委会组成人员就优化条例框架结构、明确相关概念、平衡物业管理各方权利义务、发挥市场机制作用、促进业主自治、加强政府监管、改进条款表述等方面提出了修改意见。会后，市人大法工委会同城环委、法制办和房产局认真研究人大常委会组成人员的意见和建议，对草案进行了修改，发函向省人大法工委、各县（市）区人大常委会、市人大各专委会、市政府有关部门、立法联系点、相关人大代表广泛征求意见，并在市人大网站面向社会公开征求意见，同时召开了各层面座谈会、立法协调会、立法协商会、专家论证会、主任办公会等，深入征求、研究各方面意见。根据各方面意见和上位法、国家有关规定、立法技术规范要求，又对草案进行了多次修改和调整。8月18日，市人大法制委员会召开全体会议，对条例进行统一审议，形成了《牡丹江市住宅物业管理条例（草案修改稿）》。常委会党组向市委常委会做了专题报告。9月15日，市十六届人大常委会第四次会议审议并通过了条例。

现提请省人大常委会审查批准。

关于《牡丹江市住宅物业管理条例（草案修改稿）》修改情况的汇报

——2017年9月15日在牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议上

牡丹江市人大副主任、法制委员会主任委员 赵士元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2017年9月15日上午，市十六届人大常委会第四次会议分组审议了《牡丹江市住宅物业管理条例（草案修改稿）》（以下简称草案修改稿）。组成人员认为，草案修改稿较好地吸收了各方面意见和建议，结构合理，内容可行，符合我市实际，具有较强的针对性和可操作性。同时，组成人员还提出了一些新的修改意见。会后，法工委会同有关部门对草案修改稿作了认真研究和修改。经法制委员会第四次会议审议，形成了草案表决稿。现将有关修改情况汇报如下：

一、根据组成人员意见，草案表决稿将条款中所有“区、县”的表述修改为“区、县（市）”。

二、有组成人员提出，应当对业主委员会成员名单进行公示。法制委员会建议在草案表决稿第十六条中增加一款，作为本条第三款，表述为“业主委员会应当在选举产生后将成员名单在物业管理区域内显著位置公示，公示期不少于七日”。

三、有组成人员提出，第四十一条“物业服务企业不得以业主拖欠物业服务费用为由限制或者变相限制专业服务”的规定中“专业服务”指代不明，易产生歧义。法制委员会建议修改为“专业经营单位的服务”。

四、根据组成人员意见，草案表决稿删除了第五十八条第一款第（二）项中“危及人身安全的”的表述。

五、有组成人员提出，各行政主管部门之间应当主动配合，相互联动，共同做好物业管理相关工作。法制委员会建议在草案表决稿第五十九条中增加建立“部门合作与联动机制”的内容。

以上汇报，请予审议。

市人大城乡建设环境保护委员会关于《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》的审议报告

——2017年9月15日在牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议上

牡丹江市人大城乡建设环境保护委员会主任委员 李恩超

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《立法法》和《牡丹江市人民代表大会常务委员会议事规则》，市人大城乡建设环境保护委员会于2017年5月23日召开第二会议听取了市政府关于《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）起草工作情况的报告，审议了《条例（草案）》，现将审议情况报告如下：

会上，委员们审议认为，市政府对《条例（草案）》的起草工作给予了高度重视，坚持依法立法、科学立法、民主立法的原则，严格依照程序组织专门力量开展起草工作，先后进行了十四稿的修改和完善，为此，委员们对政府的《条例（草案）》起草工作表示满意。

会中，委员们对《条例（草案）》调整的社会关系、适用范围、以及主客体在规范中的权利义务等逐条逐项进行了细致的审议，认为该条例所调整的社会规范反映出了牡丹江物业管理方面的地域特征，符合牡丹江实际；本条例从问题导向出发，直击牡丹江物业管理焦点和存在的矛盾进行调整；总结和肯定了以往牡丹江物业管理发展改革中的成功经验，并以条文化的形式写入《条例（草案）》中，委员们对《条例（草案）》表示认可。

委员们还对《条例（草案）》文本进行了深入讨论，并对个别条款内容及文字表述提出了具体修改意见，供常委会审议参考：

1、鉴于《条例（草案）》第二条已经将本条例的适用范围做了具体的规范，建议将《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》中的“住宅区”剔除，为《牡丹江市物业管理条例（草案）》，使条例名称更加简洁；

2、因《条例（草案）》第八条，明确了物业管理区域内供水、供电、供气、供热、通讯等设施设备维养义务主体为各专营单位，但上述单位由此新增的维养成本等问题未作具体阐述，我们建议政府在颁布该“条例实施细则”时，将这部分新产生的费用，记入价格成本生成因素给予考虑载明；

3、建议将《条例（草案）》第五十五条“物业管理区域内利用共有道路或者其他其他场地设置的停车泊位”修改为“物业管理区域内利用共有场地设置的停车泊位”。

4、建议将《条例（草案）》第三十二条第二款“专业经营设施设备按照规划设计要求建成”修改为“专业经营设施设备按照规划设计、工程图纸和服务标准要求建成”。

5、因《条例（草案）》第四十二条第二款“法律文书生效后，业主拒不履行的，可录入个人信用档案”，没有涵盖争议对象的全部，建议修改为“法律文书生效后，拒不履行的，可录入信用档案”。

6、《条例（草案）》第七十二条在物业管理区域内违规停放易燃易爆危险化学品车辆可以并处一百元罚款的规定与《道路交通管理法》罚款一万元的罚则抵触，建议修改为住宅区域内违法停泊易燃易爆危险化学品车辆的，依照相关法律处罚。

以上报告，供参考。

关于《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》审议结果的报告

——2017年9月15日在牡丹江市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议上

牡丹江市人大副主任、法制委员会主任委员 赵士元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市十六届人大常委会第二次会议对《牡丹江市住宅区物业管理条例（草案）》（以下简称草案）进行了第一次审议，常委会组成人员对草案给予了充分肯定。同时，就优化条例框架结构、明确相关概念、平衡物业管理各方权利义务、发挥市场机制作用、促进业主自治、加强政府监管、改进条款表述等方面提出了修改意见。

会后，法工委会同城环委、法制办和房产局认真研究人大常委会组成人员的意见和建议，对草案进行了修改，将形成的草案修改稿征求意见稿发送至各县（市）区人大常委会、市人大各专委会、市政府有关部门、立法联系点、相关人大代表广泛征求意见，并在市人大网站面向社会公开征求意见。法制委、法工委还重点开展了以下工作：一是坚持人大主导，组织召开立法修改小组会议，全面协调立法工作；二是坚持问题导向，先后召开政府部门、业主代表、物业服务企业、专业设施设备经营单位、建设单位等五个层面的座谈会，深入听取意见；三是开展立法协商，听取政协委员、民主党派和社会团体代表的意见；四是邀请省立法咨询专家召开专题论证会；五是提请市人大召开主任办公会议对分歧意见进行专题研究，并提出修改意见供市政府参考；六是向省人大常委会法工委请示汇报，征求省级相关部门意见。根据各方面意见和建议，草案修改稿征求意见稿又进行了多次修改。常委会党组向市委常委会作了专题报告，市委常委会给予充分肯定。8月18日，法制委员会召开第三次全体会议，对条例进行统一审议，形成《牡丹江市住宅物业管理条例（草案修改稿）》（以下简称草案修改稿）。现将主要修改情况报告如下：

一、关于条例名称、框架结构、适用范围和总体原则

根据委员意见，将条例名称修改为《牡丹江市住宅物业管理条例》，明确指

向条例所调整的社会关系是住宅区内的住宅物业管理；删除了草案第二章，将该章对物业管理区域及相关配置的规定分别并入相关章节，使条例变为八章；增加了“物业管理应当坚持业主自治、专业服务、政府监管、行业自律的原则”的规定。（草案修改稿第二条、第三条）

二、关于首次业主大会会议

一审中有委员提出首次业主大会会议费用不应由街道办事处承担，草案修改稿采纳了该意见，明确召开会议的筹备费用由建设单位承担并专款专用，细化了费用的确定因素、提交时间。根据国家有关规定和工作实际，将筹备组组建时间修改为收到申请后六十日内，取消了社区民警担任筹备组成员的硬性规定，增加了筹备组成员的担任条件和公示期，完善了筹备组的解散时间、解散条件和工作延期等规定，删除了“选聘物业服务企业、其他重大事项”并非首次业主大会会议必须完成的事项。（草案修改稿第十条、第十一条、第十二条、第十三条）

三、关于业主大会会议

根据国务院《物业管理条例》的规定，同时在立法设计中充分考虑基层工作实际、人员力量和工作方式的多样性，将草案规定业主大会会议应当“通知区、县物业管理行政主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）。区、县物业管理行政主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）应当派人员参加并全程指导和监督”修改为应当“告知街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会。街道办事处（乡镇人民政府）、社区居（村）民委员会应当进行指导和监督”；增加了业主大会会议的表决条款，规定会议表决可以采用纸质、手机信息、电子邮件等方式实名投票。（草案修改稿第十四条、第十五条）

四、关于业主委员会

根据国务院《物业管理条例》的规定，草案修改稿增加了业主委员会应当自选举产生之日起三十日内备案的规定；细化了新一届业主委员会选举产生前业主委员会不得组织召开业主大会会议的时间段和讨论事项，防止产生工作真空期；明确新、老业主委员会档案和财物的移交时间点为“任期届满之日起三日内”。（草案修改稿第十六条、第二十条、第二十一条）

五、关于物业管理委员会

根据专家意见，将“物业临时管理委员会”名称改为“物业管理委员会”，代行的职责限定为代行业主委员会职责，将物业管理委员会主任“由社区居（村）民委员会委员担任”修改为“由业主担任”，并增加了“业主成员人数应当超过总人数的百分之五十，业主成员资格应当符合本条例第十五条的规定”，充分保障业主自治权，并明确其履职要求和解散条件。（草案修改稿第二十三条、第二十四条、第二十五条）

六、关于前期物业服务

根据市房产局意见，草案修改稿增加了“建设单位在房屋销售前，应当通过本市统一的物业管理招投标平台依法公开选聘具有相应资质的物业服务企业实施前期物业管理”和“市物业管理行政主管部门负责建立本市统一的物业管理招投标平台，并制定具体的住宅物业招投标管理办法”的规定。根据省政府法制办意见，删除了建设单位应当将前期物业服务合同、临时管理规约向区、县物业管理行政主管部门备案的规定，将“前期物业服务合同、建设单位移交的相关资料”增加为“物业服务企业向区、县物业管理行政主管部门备案”的材料内容，防止资料遗失造成的缺憾。（草案修改稿第二十八条、第二十九条、第三十条）

七、关于物业管理服务

根据上位法相关规定和增强可操作性原则，草案修改稿将业主大会“应当”通过修改为“可以”通过物业管理招投标平台选聘物业企业；增加了物业服务合同应当约定的内容；将物业服务企业的履约独立成条；增加了物业企业承接物业时的验收规定；对物业服务费的交纳进行了精简修改；增加了专业服务不得擅自停止和限制的规定；增加了“交接各方应当对物业管理区域内电梯、消防、监控等共用设施设备的使用维护现状给予确认，并报物业所在地的街道办事处（乡镇人民政府）备案。电梯、消防、监控等共用设施设备无法正常使用的，原物业服务企业应当修复或者承担相应责任”的规定，督促物业服务企业加强对这些共用设施设备的日常管理维护。（草案修改稿第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十一条、第四十六条）

八、关于住宅区专业经营设施设备的管理

一审后，牡丹江龙江环保供水有限公司和国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司对草案第八条关于“住宅区专业经营设施设备的管理”规定提出意见，反映目前牡丹江水价、电价中不包含管线维护、管理和更新费用；企业无法接受外来资产移交，无法承担维修、养护和更新成本；条例施行前的老旧小区设备和管线改造量庞大，改造费用不应由企业承担。市人大专门召开主任办公会议对分歧意见进行了专题研究论证，听取了市政府法制办、房产局、法工委的意见，责成法制委、法工委根据相关法律法规规定，借鉴先进地区制度设计和立法经验，统筹维护业主合法权益和企业合法权益的关系，为市政府留出协调供水供电企业、制定配套办法、逐步实现条例施行前建成的住宅区专营设备由专营单位维护的时间，提出修改意见供市政府参考。接到市人大法制委修改意见后，市政府进一步研究该条款并提出了修改意见。法制委综合上位法规定和市政府意见并向省法工委请示，删除了草案中所有权转移的规定；明确了上

位法强调的依法承担责任的规定；对专业经营单位重点关注的维修、养护和更新费用承担问题，规定由市人民政府制定具体办法，作为该条第四款内容。（草案修改稿第四十七条）

九、关于住宅专项维修资金和电梯、消防等设施设备更新改造资金

一审后，有公民提出书面意见，表示草案第五十八条、第六十一条规定违背了建设部、财政部制定的《住宅专项维修资金管理办法》规定，一是强制要求审价，增设中介服务；二是由于我市未执行《住宅专项维修资金管理办法》中业主大会成立后由业主大会管理维修资金的规定，而产生变备案为审批的情况；三是该规定与国家“放管服”改革“真备案、审一次”的要求不符，建议删除相关内容。根据省财政厅意见，建议我市按照《住宅专项维修资金管理办法》规定对条款作相应修改。草案修改稿采纳了该公民和省财政厅意见，对相关内容进行了精简、合并、删除，对住宅专项维修资金的交存、使用、应急维修机制作了原则性规定和“按照有关规定执行”的指引性规定，由政府相关部门根据上级规定执行。（草案修改稿第五十六条、第五十七条、第五十八条）

根据省立法咨询专家意见，删除了草案第六十条关于电梯、消防等设施设备更新改造资金的规定，计划下一步制定电梯安全管理条例全面规定相关事项。

十、关于监督管理

根据专家意见，增加了“市、区、县人民政府应当将物业管理工作纳入城市治理工作体系，建立物业管理综合协调和目标责任机制，建立与之相适应的资金投入与保障机制”的规定；增加了前期物业服务履约保证金制度的规定，专项用于前期物业服务企业擅自退出后的临时接管以及影响居民正常生活的重大突发事件应急处置等情况。（草案修改稿第五十九条、第六十三条）

十一、关于法律责任

增加了“对违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定”的关于法律责任总体原则的规定；根据国务院《物业管理条例》的规定，把草案规定由区、县一级物业管理行政主管部门给予处罚修改为由市、县两级物业管理行政主管部门依据职责权限给予处罚，为政府事权划分和改革留下空间；对建设单位的处罚中删除了可以通过加强管理服务解决的对不备案行为的处罚和交存电梯、消防等设施设备更新改造资金实体条款删除而对应的处罚，对罚款的处罚幅度根据行为危害程度进行了调整；对物业企业的处罚中删除了对未承接查验、未告知装修禁止行为、未对经营性收益单独列帐、将全部物业管理一并委托给他人和刑法已有规定的泄露业主信息的处罚，增加了未按规定缴存前期物业服务履约保证金的处罚；删除了与上位法规定重复和不能界定相关行政主管部门、实际工作中难以执行的条

款；增设了对擅自改变物业管理用房用途的处罚。（草案修改稿第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条）

十二、关于附则

一审中有委员提出社区物业服务机构职责不明，与社区居委会关系不清，现实工作中混为一体，社区居委会由协助主体变为实施主体，草案第五十条规定由社区物业服务机构承担共用部位和共用设施设备的日常维修与《物权法》规定相违背，建议修改相关内容。草案修改稿采纳了该意见，修改为“街道办事处（乡镇人民政府）可以委托物业服务机构”提供相应服务；并增加了“未实施物业管理的旧住宅区，市、区、县人民政府应当结合城市环境综合整治和更新改造工作，制定旧住宅区物业管理规划和年度实施计划，完善基础设施和公共服务设施，改善旧住宅区综合环境，逐步实施物业管理”的内容，作为该条第一款；增加了“旧住宅区由市、区、县人民政府界定”的内容，作为该条第三款，将本条内容移入了附则。草案修改稿中增加了住宅区内非住宅物业管理、业主自行管理或者委托其他人管理的参照本条例执行的规定；增加了市物业管理行政主管部门应当制定示范文本的规定。（草案修改稿第七十一条、七十二条、七十三条）

此外，草案修改稿还根据各方面意见，删除了部分与上位法、国家有关规定重复、引用不全易产生歧义和不应由物业管理条例调整的条款，并根据立法技术规范对部分条款内容、文字表述和条款顺序进行了修改和调整。所有改动之处均用阴影和下划线作了标注。

以上报告连同草案修改稿，请予审议。